[첨부 2] 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약서

[별첨 2]

NOSP 리포트 API 사용 협약서

본 협약서는 네이버 주식회사(이하 'NAVER'라 합니다)가 제공하는 NAVER DA 플랫폼인 Naver Open Sales Platform(이하 'NOSP'라 합니다)'의 리포트 API 이용 등과 관련하여, 'NAVER'와 네이버 보장형 디스플레이 광고 파트너사 계약을 체결한 **'파트너사'**(이하 'NAVER파트너사'라 합니다) 간에 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

1. 용어 정의

리포트 API	NOSP의 리포트 API(Application Programing Interface)서비스의 약자로, NOSP를 통해 'NAVER 파트너사'가 집행한 캠페인의 리포트 및 데이터 등 관련 정보를 'NAVER파트너사'가 직접 구축한 웹 페이지 및 어플리케이션에서 이용할 수 있도록 'NAVER'가 제공하는 서비스를 의미함.
API 데이터	'리포트 API'를 통해 'NAVER' NOSP 서버에 요청하여 'NAVER파트너사'가 받는 노출, 클릭 등과 같은 광고집행데이터를 의미함.
클라이언트	'리포트 API'를 사용하기 위하여 '리포트 API' 사양(仕様)에 따라 개발된 'NAVER파트너사' 웹페이지 및 어플리케이션을 의미함.
액세스 라이선스	'NAVER파트너사'가 등록 신청하면 '리포트 API' 접속을 위해 'NAVER'가 'NAVER파트너사'에게 부여하는 고유 식별 정보를 의미함.
비밀키	'NAVER파트너사'가 리포트 API'를 이용할 수 있도록 'NAVER'가 'NAVER파트너사'에게 부여하는 고유 식별 정보를 의미함.

2. '리포트 API' 사용 권한 및 관리
   A. '리포트 API'는 'NAVER'와 NOSP 사용 협약서를 체결한 'NAVER파트너사'에게만 제공된다.
   B. 'NAVER파트너사'는 '리포트 API'의 가입 절차에 따라 '리포트 API'를 사용하는 자의 정보(회사명, 성명, 부서명, 직위, 사내번호, Email주소, 재직중임을 증명할 수 있는 자료 등)를 'NAVER'에게 제공하고, 'NAVER'는 해당 정보를 확인 후 '리포트 API' 접속 계정을 발급한다.
   C. '리포트 API' 접속 계정은 'NAVER파트너사'의 '클라이언트' 관리자에게 발급되고, 해당 계정은 'NAVER파트너사'로 정한 업체 외 접속은 엄격히 금지된다. 계정에 관한 관리 책임은 'NAVER파트너사'에게 있으며, 'NAVER파트너사'가 타사에게 자신의 접속 계정을 빌려주거나 권한 없이 타사의 계정을 무단으로 접속하는 등의 행위를 할 경우 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 '리포트 API' 또는 'NOSP' 접속 권한을 즉시 제한할 수 있다.
   D. '리포트 API' 접속을 위한 '엑세스 라이선스'와 '비밀키'에 대한 관리 책임은 'NAVER파트너사'에게 있으며, 'NAVER파트너사'는 이를 제3자에게 제공하거나 양도할 수 없다. 만약 '액세스 라이선스'와 '비밀키' 유출, 양도, 기타 부정한 목적으로 활용한 행위 적발 시 'NAVER'는 'NAVER파트너사'의 '리포트 API' 접속 권한을 즉시 제한할 수 있다.

3. '리포트 API' 사용 범위 및 사용 준수 의무
   A. 'NAVER'와 NOSP 사용 협약서를 체결한 'NAVER파트너사'만 '리포트 API'를 통해 'API 데이터'를 제공받을 수 있다.
   B. 'NAVER파트너사'는 '리포트 API'의 '액세스 라이선스', '비밀키'를 '클라이언트' 개발 및 '리포트 API' 연동을 위한 목적에 한하여 사용할 수 있다. 또한 'NAVER파트너사'는 '클라이언트' 내의 모든 데이터의 저장 및 소통 시 최소한 128Bit SSL로 보호하여야 한다.
   C. 'NAVER파트너사'는 '리포트 API'를 'NAVER파트너사'에게 권한을 위탁한 광고주 또는 대행사의 NOSP에서 운영되는 광고의 관리와 리포팅을 위해 '클라이언트'에서 수집 및 조회하는 목적에 한하여 사용할 수 있다.
   D. 'NAVER파트너사'는 'API 데이터'를 광고주 또는 대행사의 광고를 관리, 운영하기 위한 용도로만 사용하여야 하며, 그 외의 용도로 활용하기 위하여는 광고주 또는 대행사의 사전 서면 동의를 얻어야 한다. 'NAVER파트너사'는 'API 데이터'의 내용을 왜곡하거나 임의로 변경할 수 없다.
   E. 'NAVER'가 'NAVER파트너사'에게 제공하는 'API 데이터'는 실시간 데이터와 시간 차이가 존재할 수 있으며 'NAVER'는 'API 데이터'의 무결성 및 정합성을 보증하지 않는다.

F. ‘NAVER파트너사’는 광고주 또는 대행사를 포함한 외부에 ‘API 데이터’를 제공하는 경우, ‘NAVER파트너사’가 스스로 작성하여 제공하는 데이터와 시각적으로 구분되도록 표시하여야 한다.
G. ‘NAVER파트너사’는 ‘리포트 API’ 관련 법령, 협약서, 광고운영정책, 이용안내 등 ‘NAVER’가 공지하거나 안내한 사항 등을 준수하여야 하며 ‘NAVER’의 업무에 방해되는 행위를 해서는 안 된다.
H. ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너’사의 본 조에 따라 ‘리포트 API’ 및 ‘API 데이터’를 사용하고 있는지 여부를 확인하기 위해 모니터링을 수행한다. ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너사’가 본 조에 따른 사용 준수 의무를 위반할 시 ‘NAVER파트너사’에게 즉시 수정 및 재발 방지를 요청할 수 있으며, ‘NAVER파트너사’는 위반 사항을 즉시 수정하고 위반 사항에 대한 전파 및 교육을 통한 재발 방지 조치 등을 취한 후 ‘NAVER’에게 그 결과를 통보해야 한다.
I. ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너’사가 전항에 따른 조치 등을 취하지 않는 경우 ‘NAVER파트너사’의 ‘리포트 API’ 접속 권한을 즉시 제한할 수 있다.
J. ‘NAVER파트너사’는 ‘리포트 API’를 통하여 제공되는 ‘API 데이터’ 이외에 다른 방법(모든 형태의 자동화된 방법 포함)으로 ‘NOSP’를 통해 운영된 데이터를 취득하여서는 안 되며, ‘리포트 API’를 통해 제공받은 ‘API 데이터’를 해당 데이터의 광고주 또는 대행사 사전 서면 동의 없이 제3자에게 제공하여서는 안 된다.
K. ‘NAVER’는 필요할 경우 ‘NAVER파트너사’의 보안 수준을 점검할 수 있으며, ‘NAVER파트너사’는 ‘NAVER’의 보안 점검에 적극 협조해야 한다. ‘NAVER파트너사’의 보안 수준이 ‘NAVER’에서 정하는 보안 수준에 충족하지 못할 경우 ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너사’의 ‘리포트 API’ 접속 권한을 즉시 제한할 수 있다.

4. ‘리포트 API’ 사용 중단
   A. ‘NAVER파트너사’가 ‘리포트 API’를 이용함에 있어 ‘NAVER’에게 피해를 주거나 ‘NAVER’의 이익을 침해할 수 있는 우려가 있는 아래와 같은 행위가 발생한 경우 ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너사’의 ‘리포트 API’ 접속 권한을 즉시 제한할 수 있다.
      i. ‘NAVER파트너사’ 자격을 상실한 경우
      ii. ‘NAVER파트너사’가 발급받은 ‘리포트 API’ 접속 계정의 유출, 양도, 기타 부정한 목적으로 활용한 행위가 적발된 경우
      iii. ‘NAVER파트너사’가 ‘리포트 API’ 관련 법령, 협약서, 광고운영정책, 이용안내 등 ‘NAVER’가 공지하거나 안내한 사항 등을 준수하지 않고 ‘NAVER’의 업무에 방해되는 행위를 한 경우
      iv. ‘NAVER파트너사’의 보안 수준이 ‘NAVER’의 기준에 부합하지 않을 경우

5. 비밀유지
   A. ‘NAVER파트너사’는 ‘API 데이터’를 포함한 ‘리포트 API’를 통해 취득한 일체의 정보를 제3자에게 제공, 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다. 단, 기존 광고영업과정에서 ‘NAVER’가 광고주 또는 대행사 및 ‘NAVER파트너사’에 제공한 정보는 제외된다, ‘NAVER파트너사’가 제3자에게 위 정보를 제공하고자 하는 경우에는 ‘NAVER’의 명시적인 사전 승인을 서면(또는 전자우편)을 득해야 한다.
   B. ‘NAVER파트너사’는 본 조 위반여부 확인을 위해 ‘NAVER’가 자료 제공을 요청하거나 관련 사실에 대한 소명을 요청하는 경우 부득이한 사정이 없는 한 이에 성실히 임해야 한다.
   C. ‘NAVER파트너사’가 본 조 A항을 위반하여 ‘리포트 API’를 통해 취득한 정보를 제3자에게 공개한 사실이 적발될 경우 중대한 의무 불이행으로 간주되며, ‘NAVER’는 본 협약 및 ‘NAVER파트너사’와 체결한 모든 계약을 해지할 수 있으며, 이로 인하여 ‘NAVER’에게 손해가 발생할 경우 ‘NAVER파트너사’는 ‘NAVER’의 손해를 배상해야 한다.

6. ‘NAVER’의 면책
   A. ‘NAVER파트너사’의 ‘리포트 API’ 사용 권한 관리 책임은 ‘NAVER파트너사’가 부담하며, 이에 대한 관리소홀로 인하여 발생하는 문제는 ‘NAVER파트너사’가 책임을 부담한다.
   B. ‘NAVER’는 ‘리포트 API’의 장애 또는 ‘API 데이터’ 내용의 부정확성 등으로 인하여 ‘NAVER파트너사’에게 발생한 손해에 대하여 책임을 부담하지 않는다.
   C. ‘NAVER’는 ‘NAVER파트너사’가 광고주 또는 대행사를 포함한 외부에 제공한 ‘API 데이터’의 정확성을 보증하지 않는다.
   D. NAVER’는 ‘NAVER파트너사’와 제3자간의 ‘리포트 API’ 또는 ‘API 데이터’ 사용으로 인한 분쟁 등에 개입하지 않으며, 이로 인하여 발생하는 모든 불이익, 손해 등에 대하여 책임을 부담하지 않는다. 이로 인해 발생하는 분쟁 등에 대하여는 ‘NAVER파트너사’가 책임을 부담하여야 하며 자신의 비용과 책임으로 ‘NAVER’를 면책 시키고 ‘NAVER’에 발생한 모든 손해를 배상하여야 한다.
   E. ‘NAVER’는 안정적인 ‘리포트 API’ 운영을 위해 운영상 또는 기술상 사항을 자유롭게 변경할 수 있다.

F. 'NAVER'는 '리포트 API'의 중요 내용을 변경할 경우 변경 내용과 변경 일자를 명시하여 사전에 공지한다.
G. 'NAVER'는 정보통신설비의 보수점검, 교체, 고장, 장애, 통신두절 또는 운영상 합리적인 사유가 있는 경우 또는 긴급히 필요한 경우에는 사전 공지 없이 '리포트 API'에 대한 접속 권한 등을 일시적으로 제한하거나 수정할 수 있으며, 이 때에는 사후 공지한다.
H. 'NAVER파트너사'가 '리포트 API' 변경에 동의하지 않을 경우 'NAVER'에 거부의사를 표시하고 '리포트 API'를 탈퇴할 수 있다.

7. 정책 수정
A. 본 협약서의 내용은 상호 서면(또는 전자우편) 합의에 따라 변경할 수 있다.

2. 8. 기타 본 협약서에 정하지 아니 한 사항에 대하여는 'NAVER'와 'NAVER파트너사'가 체결한 네이버 보장형 디스플레이광고 파트너사 계약서의 내용이 적용되며, 해당 계약 상 별도의 규정을 두고 있지 않은 경우 거래관행을 적용한다.